

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: วิธีการ ขั้นตอน กฎหมาย และ มาตรฐาน TOR

ภาพรวมและกรอบกฎหมาย

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยในปัจจุบันดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีทั้งหมด 15 หมวด รวม 132 มาตรา พร้อมกฎหมายลำดับรองที่สำคัญ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง^{[1][2]}

กฎหมายนี้มุ่งเน้นหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency), ประสิทธิภาพ (Efficiency), ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money), ความรับผิดชอบ (Accountability) และการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) โดยให้ทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP (Electronic Government Procurement)^{[3][4]}

โครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ	สาระสำคัญ
1	พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 (132 มาตรา)	กรอบหลักทั้งหมด ตั้งแต่หมวด 1 (บททั่วไป) ถึงหมวด 15
2	ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560	ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีจัดหา การทำสัญญา
3	กฎกระทรวงกำหนดกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง	เงื่อนไขการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ระเบียบ e-GP	การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
5	ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ	มาตรฐาน TOR, ราคากลาง
6	แนวทาง Cloud First (ว.9-2/2568)	จัดซื้อบริการ Cloud Computing

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 3 วิธีหลัก

ตามมาตรา 56 พ.ร.บ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างจาก 3 วิธีหลัก ซึ่งแต่ละวิธีมีเงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตามวงเงินและลักษณะงาน^[^5]

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (Open Competitive)

เป็นวิธีมาตรฐานที่เปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยตามลักษณะสินค้าและวงเงิน^[^3]

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market)

ใช้สำหรับสินค้าและบริการทั่วไปที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งกำหนดอยู่ใน e-Catalog ของกรมบัญชีกลาง เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน แฟ้มเอกสาร โดยวิธีการเสนอราคาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ:[^4]

- RFQ (Request for Quotation): วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท[^4]
- Thai Auction (ประมูล): วงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป[^4]

ขั้นตอน e-Market โดยย่อ:

1. ตรวจสอบสินค้าใน e-Catalog
2. จัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติ
3. ประกาศผ่านระบบ e-GP (เปิดรับข้อเสนอ 15 วัน หรือ 30 วัน สำหรับ Thai Auction)
4. ผู้ค้าลงทะเบียนและเสนอราคาทางระบบ
5. พิจารณาคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ
6. ทำสัญญาและบริหารสัญญา[^6]

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)

ใช้สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน e-Catalog หรืองานที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซับซ้อน ทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านระบบ e-GP^[7]
[4]

ระยะเวลาประกาศรับข้อเสนอ ตามวงเงิน:

- 500,000 – 5,000,000 บาท → 5 วันทำการ
- 5,000,000 – 50,000,000 บาท → 10 วันทำการ
- 50,000,000 – 500,000,000 บาท → 15 วันทำการ
- เกิน 500,000,000 บาท → 30 วันทำการ^[6][3]

ขั้นตอนสำคัญ e-Bidding แบ่งเป็น 3 ระยะ:

ระยะที่ 1 — Pre-Announcement Phase (ก่อนประกาศ)

1. กำหนดความต้องการและตรวจสอบงบประมาณ
2. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. จัดทำ TOR (Terms of Reference) / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
4. กำหนดราคากลาง
5. เผยแพร่ร่าง TOR บนระบบ e-GP เพื่อรับฟังความเห็น 3 วัน[^3]

ระยะที่ 2 — Announcement Phase (ประกาศและรับข้อเสนอ)

6. ประกาศเชิญชวนบนระบบ e-GP พร้อม TOR ฉบับสมบูรณ์
7. ขายเอกสาร (ถ้ามี) และตอบข้อซักถาม
8. ผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ภายในกำหนด
9. ปิดรับข้อเสนอและเปิดซองพร้อมกัน[^3]

ระยะที่ 3 — Evaluation Phase (พิจารณาผล)

10. คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติ
11. ตรวจสอบข้อเสนอด้านเทคนิค (Pass/Fail)
12. เปรียบเทียบราคา หรือพิจารณาแบบ Price-Performance
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบนระบบ e-GP (ภายใน 30 วัน หรือ 15 วันในบางกรณี)
14. ทำสัญญา^[6][3]

2. วิธีคัดเลือก (Selective/Limited)

หน่วยงานรัฐทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ราย มายื่นข้อเสนอ วิธีนี้ใช้เมื่อ:^[^4]

- ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
- จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
- ต้องดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ
- งานราชการลับ หรือกรณีพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด^[^4]

ขั้นตอนวิธีคัดเลือก:

1. สรรหาผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 3 ราย)
2. กำหนดเกณฑ์คัดเลือก (ประสบการณ์ ความสามารถ ฐานะการเงิน)
3. ส่งหนังสือเชิญชวนพร้อม TOR
4. ผู้รับเชิญยื่นข้อเสนอภายในกำหนด
5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
6. เปรียบเทียบ (ถ้าจำเป็น) และประกาศผล^[6][4]

3. วิธีเฉพาะเจาะจง (Direct Award)

หน่วยงานรัฐเจรจาและทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการเพียงรายเดียว โดยทั่วไปใช้เมื่อวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือในกรณีพิเศษ^[^4]

กรณีที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้:

- วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบัน ≤ 500,000 บาท)
- ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
- มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว
- มีความจำเป็นเร่งด่วน (ฉุกเฉิน)
- งานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว
- พัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
- ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่ต้องซื้อเฉพาะแห่ง
- กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง^[^4]

ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง:

1. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้างพร้อมระบุเหตุผล
2. ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
3. สอบราคา/เจรจากับผู้ประกอบการ 1 ราย
4. จัดทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อ (PO)
5. ตรวจรับและจ่ายเงิน[^1]

ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบ่งเป็น 4 ระยะหลัก^{[8][1]}

ระยะที่ 1: การวางแผนและเตรียมการ

1. สำรวจความต้องการ — สำรวจความต้องการใช้พัสดุของหน่วยงาน (ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ)
2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง — ตรวจสอบงบประมาณ วางแผนกำหนดเวลา ประกาศแผนบนระบบ e-GP ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี
3. ตรวจสอบคุณลักษณะและแบบรูปรายการ — กำหนดรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ
4. กำหนดราคากลาง — ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระยะที่ 2: การดำเนินการจัดหา

5. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง — รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุมัติ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ — แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร/กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล
7. ดำเนินการจัดหาตามวิธีที่เลือก — e-Market, e-Bidding, วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ระยะที่ 3: การทำสัญญาและบริหารสัญญา

8. จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง — ภายใน 7 วันทำการหลังประกาศผู้ชนะ[^1]
9. บริหารสัญญา — ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข กำหนดค่าปรับหากล่าช้า
10. ตรวจรับพัสดุ — คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับดำเนินการตรวจรับและลงระบบ GFMS

ระยะที่ 4: การชำระเงิน

11. เบิกจ่ายเงิน — จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายและจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551[^1]

มาตรฐาน TOR (Terms of Reference)

ความหมายและความสำคัญ

TOR คือเอกสารกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference) ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดของงานที่จัดซื้อจัดจ้าง อาศัยอำนาจตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ. 2560 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงการคลัง TOR ที่ดีต้องเป็นไปตามหลัก SMART:[^3]

- S – Specific (เฉพาะเจาะจง ชัดเจน)
- M – Measurable (วัดผลได้)
- A – Achievable (บรรลุผลได้จริง)
- R – Relevant (เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)
- T – Time-bound (มีกรอบเวลาชัดเจน)[^3]

ประเภท TOR ตามลักษณะงาน

ประเภทงาน	หัวข้อสำคัญใน TOR
งานก่อสร้าง	วัตถุประสงค์, ขอบเขตงาน, แบบรูปรายการ, BOQ, แผนงาน (Bar Chart/S-Curve/Cash Flow), มาตรฐานวัสดุ, Safety Plan, Shop Drawing, As-Built Drawing
งานที่ปรึกษา (Consulting)	Scope of Work (Tasks/Deliverables), คุณสมบัติที่ปรึกษา, Man-month, รายงาน (Inception/Interim/Draft/Final), เงื่อนไขการส่งงาน
งานจัดหาวัสดุ/IT	Technical Specification (Mandatory/Preferred Specs), มาตรฐาน ISO, การรับประกัน, การซ่อมบำรุง, SLA
งาน Software/Cloud	Functional Requirement, Non-Functional Requirement (Security/Availability/Performance), SLA, PDPA Compliance, Cloud Exit Plan, Data Residency

^3

หัวข้อมาตรฐาน TOR งานก่อสร้าง

ตาม ว.159 ปี 2566 TOR งานก่อสร้างต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้:

1. วัตถุประสงค์และที่ตั้งโครงการ
2. ขอบเขตงาน (พื้นที่ก่อสร้าง รายละเอียดงาน)
3. มาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง (อ้างอิง ASTM, BS หรือมาตรฐานไทย)
4. แบบรูปรายการและ BOQ
5. แผนงานก่อสร้าง (Bar Chart พร้อม Critical Path, S-Curve, Cash Flow)
6. ระยะเวลาก่อสร้าง (ในวันปฏิทิน)
7. เงื่อนไขการชำระเงิน
8. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Safety Plan)
9. เกณฑ์พิจารณา (ราคาต่ำสุด หรือ Price-Performance)
10. ข้อกำหนด e-GP และเอกสารที่ต้องแนบ[^3]

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

มี 3 รูปแบบ:

1. Pass/Fail + ราคาต่ำสุด — ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต่ำก่อน แล้วเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด (ใช้กับงานทั่วไป)
2. Price-Performance — คะแนนราคาและคะแนนคุณภาพ เช่น ราคา 40% + คุณภาพ 60% (ใช้กับงาน IT, Consulting)
3. คุณสมบัติ (Qualification Criteria) — มีการตรวจสอบ Bid Qualification Checklist ก่อนพิจารณาราคา^[^3]

ระบบ e-GP และ e-Catalog

ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement)

ระบบ e-GP เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทุกหน่วยงานรัฐต้องใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ณ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่:^[^9]

- การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเผยแพร่ร่าง TOR รับฟังความเห็น
- การประกาศเชิญชวน / รับยื่นข้อเสนอ
- การประกาศผู้ชนะ
- การทำสัญญาและรายงานผล^{[10][6]}

ระบบ e-Catalog

e-Catalog คือระบบข้อมูลรายการสินค้าที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้สำหรับการจัดหาผ่าน e-Market โดยมีสินค้ามากกว่า 200 รายการ เช่น กระดาษ A4, Toner Cartridge, อุปกรณ์ CCTV, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เป็นต้น หากสินค้าอยู่ใน e-Catalog และวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานต้องใช้ e-Market ก่อน^[^3]

คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการหลายคณะ ซึ่งต้องประกอบด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการ	หน้าที่
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จัดทำ TOR กำหนด Spec
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	สืบราคาและกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/พิจารณาผล	พิจารณาข้อเสนอ ตัดสินผู้ชนะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงาน ออกใบตรวจรับ
คณะกรรมการบริหารสัญญา	ติดตามการปฏิบัติตามสัญญา

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

หลักการบริหารสัญญา

สัญญาจะต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หน่วยงานมีสิทธิ์คิดค่าปรับตามอัตราที่ระบุในสัญญา และอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด^{[11][12]}

วงเงินอนุมัติสัญญา/ข้อตกลง:

- งานก่อสร้าง อำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง:
 - หั้วหน้าหน่วยงาน: $\leq 200,000,000$ บาท^[^6]
 - ปลัดกระทรวง: $\leq 100,000,000$ บาท
 - อธิบดี/เทียบเท่า: $\leq 50,000,000$ บาท

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

1. ผู้รับจ้าง/ผู้ขายส่งมอบพัสดุหรืองาน
2. คณะกรรมการตรวจรับนัดตรวจรับภายในเวลาที่กำหนด
3. ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และความครบถ้วนตาม TOR และสัญญา
4. ลงนามในใบตรวจรับพัสดุหรือใบส่งมอบงาน
5. บันทึกผลการตรวจรับในระบบ GFMS
6. ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการเบิกจ่าย^[^1]

ข้อห้ามและบทลงโทษ

ผู้ทำงาน

หน่วยงานมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน "ผู้ทำงาน" สำหรับผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการนั้นถูกห้ามเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง โดยกรมบัญชีกลางมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งผู้ทำงานได้หากผู้ประกอบการร้องขอพร้อมหลักฐาน^{[13][14]}

การอุทธรณ์และร้องเรียน

ผู้ประกอบการที่เห็นว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมสามารถ:

- ยื่นอุทธรณ์ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลาง
- ร้องเรียน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
- ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่^[^10]

แนวทางปฏิบัติพิเศษและหนังสือเวียน

การจัดซื้อจัดจ้างบริการ IT และ Cloud

ตามแนวทาง Cloud First (ว.9-2/2568) กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาใช้บริการ Cloud ก่อนการลงทุนด้าน On-Premise โดย TOR ระบบ IT ต้องครอบคลุม:^[^3]

- **Data Residency** — ที่ตั้ง Server ต้องอยู่ในประเทศไทยสำหรับ Protected Data
- **PDPA Compliance** — กำหนดบทบาท Data Controller / Data Processor ชัดเจน
- **Cloud Exit Plan** — แผนการย้ายออกจาก Cloud พร้อม Data Export ในรูปแบบมาตรฐาน
- **Security** — มาตรฐาน ISO 27001 / CSA STAR / Penetration Test

การจ้างทำของ (แนวทาง ว.647)

กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของ กำหนดให้แยกแยะความแตกต่างระหว่าง "งานจ้างก่อสร้าง" กับ "งานจ้างทำของทั่วไป" ซึ่งมีผลต่อกระบวนการและเอกสารที่ต้องจัดทำ^[^15]

การปรับลดราคา (แนวทาง ว.651)

กรมบัญชีกลางออกแนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) เพื่อให้หน่วยงานสามารถพิจารณาปรับลดราคาได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส^[^16]

ตารางสรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการ	วงเงิน (ทั่วไป)	จำนวนผู้เสนอ	ระยะเวลาประกาศ	ช่องทาง
e-Market (RFQ)	500K – 5M บาท	เปิดกว้าง (e-Catalog)	15 วัน	e-GP
e-Market (Thai Auction)	> 5M บาท	เปิดกว้าง (e-Catalog)	30 วัน	e-GP
e-Bidding	> 500K บาท	เปิดกว้าง	5–30 วัน (ตามวงเงิน)	e-GP
วิธีคัดเลือก	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ	≥ 3 ราย (เชิญชวน)	ตามที่กำหนด	e-GP/หนังสือ
วิธีเฉพาะเจาะจง	≤ 500K บาท	1 ราย	ไม่ต้องประกาศ	e-GP

6|4

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 — กฎหมายหลัก 15 หมวด 132 มาตรา^[^2]
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 — ระเบียบปฏิบัติ^[^17]
3. กฎกระทรวงกำหนดกรณีวิธีเฉพาะเจาะจง — เงื่อนไขพิเศษ^[^10]
4. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) — สำหรับงาน IT/Software^[^3]
5. พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 — สำหรับงานระบบสำคัญ^[^3]
6. แนวทาง Cloud First ว.9-2/2568 — การจัดหาบริการ Cloud^[^3]

7. ว. 647 แนวทางการจ้างทำของ — แนวปฏิบัติเฉพาะ^[^15]
8. ว. 651 แนวทางการปรับลดราคา BOQ — การบริหารสัญญา^[^16]
9. ว. 580-581 การยกเว้นตามข้อ 166 — กรณีพิเศษ^[^18]
10. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2551 — การชำระเงิน^[^1]

ข้อควรระวังและแนวปฏิบัติที่ดี

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- TOR ไม่ชัดเจน — กำหนดคุณลักษณะไม่ครบถ้วนหรือเขียน Spec เพื่อ Lock Vendor รายใดรายหนึ่ง ซึ่งขัดต่อหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม^[^3]
- ราคากลางผิดพลาด — ไม่สืบราคาจากตลาดจริง ทำให้ราคากลางสูงหรือต่ำเกินไป
- ระยะเวลาประกาศไม่ถูกต้อง — ไม่เปิดประกาศตามวงเงินที่กำหนด ทำให้กระบวนการเสียหาย
- คณะกรรมการขาดคุณสมบัติ — แต่งตั้งคณะกรรมการไม่ครบ 3 คน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- การตรวจรับไม่ถูกต้อง — ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR ทำให้ภาครัฐเสียหาย^[^12]

แนวปฏิบัติที่ดี

- จัดทำ TOR โดยใช้หลัก SMART เสมอ และเปิดรับฟังความเห็นก่อนประกาศ
- สืบราคากลางจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แห่ง
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการผ่านระบบ e-GP ก่อนเสมอ
- บันทึกขั้นตอนทุกอย่างในระบบ e-GP เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ติดตามหนังสือเวียนและแนวทางใหม่จากกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)^[^10]

References

1. [PDF] คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง. ภาค...
2. [PDF] คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง สรุปความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ... - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. 2560) ประกอบด้วย 15 หมวด จำนวน...
3. kdraebiiyb-maatrthaan-aelakaarcchadthMaa-TOR-ainkaarcchadchuue.pdf - page-1 TOR 2560 Executive Summary Terms of Reference TOR .. 2560 10 TOR 1 1 1.1 ... 2560 .. 2...
4. รู้จักกับ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - G-LEAD - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลเข้าร่วมและเสนอราคาหรือข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...
5. [PDF] กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง - myQNAPcloud - ประมวลราคา e-Bidding. (ได้ถึงก่อนวันเสนอราคา). ขั้นตอนการเสนอราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidd...
6. cchadchuue-cchadccaang_2560.pdf - .. 2560 .. 2560 ----- 84 - 86 1. 84 1.1 200,000,000 1.2 200,000,000 2. 85 2.1 100,...
7. [PDF] คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ - 1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) ตามระเบียบฯ ข้อ 32 คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี...

8. [\[PDF\] ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ - ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง. การตรวจรับพัสดุ. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ. ทารายงานขอซื้อ/จ้าง. ดาเนินการจัด...](#)
9. [04 raebiiybphasdu-2560-brryaay.pdf](#) - ..
10. [brm-kaarcchadchuue-cchadcchaang-27-3-67.pdf](#) - 1711452175777-45e35b21bdfdb49a2a84545d883a519d.pdf
11. [01 กวจ 36000 030968 ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติภายหลังการบอกเลิกสัญญา+PDPA.pdf](#)
12. [01 kwccch 38532 190968 kh-haaruu-kaartrwcchrabngaanaelakaarkhidkhaaprabngaank-sraangsnamfutch-l.pdf](#)
13. [กค ว181 040968 การเพิกถอนคำสั่งผู้ทำงาน.pdf](#)
14. [กค ว235 201068 การเพิกถอนคำสั่งผู้ทำงาน.pdf](#)
15. [kwccch w647 250968 aenwthaangptibatisMaahrabkaarcchaangthMaakh-ng.pdf](#) - - 34 - 56 1 56 2 7.2 56 2 8. 9.
16. [กวจ ว651 260968 แนวทางการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ+ปริมาณงาน+และราคา.pdf](#)
17. [ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.... - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่เผยแพร่ 29/07/25...](#)
18. [กวจ ว581 010968 การอนุมัติยกเว้นตามข้อ+166.pdf](#)